

Pubblicato il 27/05/2025

N. 00477/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00645/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 645 del 2024, proposto da Cesare Frongia e dall'Associazione Ambulantando, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Decimomannu, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- degli artt. 12, 5, comma 9 e 7, comma 16, del “Regolamento per la disciplina delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche in occasione della sagra di Santa Greca di settembre e di maggio” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Decimomannu n. 17 del 04.04.2024; della deliberazione della Giunta Comunale di Decimomannu n. 84 del 06.06.2024; della determinazione n. 887 del 12.06.2024 del Responsabile del

1° Settore del Comune di Decimomannu e dell'Avviso pubblico relativo all'assegnazione di aree pubbliche in occasione della sagra di Santa Greca.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Decimomannu;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'Associazione Ambulantando, federata alla Confederazione Sindacale Sarda, rappresentativa degli esercenti commercio ambulante nella Regione Sarda, e il sig. Frongia Cesare, esercente tale attività, hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento degli atti indicati in epigrafe con i quali il Comune di Decimomannu ha stabilito, per l'annualità 2024, i corrispettivi per l'occupazione delle aree pubbliche in occasione della sagra di Santa Giusta che si tiene a cadenza annuale nei mesi di maggio e settembre.

2. Rappresentano gli esponenti che, con determinazione n. 887 del 12.06.2024 del Responsabile del 1° Settore, l'amministrazione resistente, nell'approvare l'Avviso pubblico relativo all'assegnazione di aree pubbliche in occasione della Sagra di Santa Greca, individuando l'entità dei corrispettivi per la concessione delle aree pubbliche interessate alla manifestazione, avrebbe illegittimamente preteso la corresponsione di una somma qualificata quale "*quota forfetaria di copertura una tantum della TARI*".

3. Avverso tali determinazioni sono insorti i ricorrenti che hanno formulato le seguenti censure.

3.1. Avuto riguardo agli impugnati articoli (12 comma 1, 5 comma 9 e 7 comma 16) del Regolamento Consiliare di disciplina delle attività commerciali e di somministrazione in occasione della sagra di Santa Greca, approvato con deliberazione n. 49 del 28.07.2022 e n. 17 del 04.04.2024, i ricorrenti

censurano la violazione ed errata interpretazione dell'art. 1 commi nn. 837, 838, 840, 842 e 843 della legge n. 160 del 27.12.2019. Eccesso di potere per illogicità e sviamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità manifesta, perplessità, contraddittorietà, mancanza di criteri di riferimento.

3.1.1. In particolare, parte ricorrente censura l'art. 12 laddove, nel prevedere che i concessionari dei posteggi siano tenuti al pagamento degli oneri di concessione per l'occupazione di suolo pubblico determinati con apposita deliberazione annuale della Giunta comunale, attribuirebbe all'Organo esecutivo dell'Ente Locale un potere illimitato in quanto quest'ultimo sarebbe legittimato ad operare senza l'osservanza di alcun criterio specifico di riferimento.

3.1.2. Con riguardo all'art. 7, comma 16, del regolamento parte ricorrente rappresenta che tale disposizione prevede che la concessione del posteggio sia condizionata, oltre che al pagamento della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, anche al versamento di una quota forfettaria una tantum della TARI e al preventivo pagamento di una cauzione. Sulla scorta dell'atto regolamentare, con la parimenti gravata delibera di Giunta n. 84 del 06.06.2024, la quota a titolo di TARI è stata fissata in € 100,00.

In tal modo, tuttavia, evidenziano gli esponenti, sarebbe stato disatteso il disposto dell'art. 1, commi n. 837 e 838 della legge 160/2019 che prevede che il canone sull'occupazione di spazi e aree pubbliche sostituisca per i casi di occupazioni temporanee i prelievi sui rifiuti di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

In ogni caso, i ricorrenti contestano il fatto che l'amministrazione abbia introdotto una "*quota forfettaria*" e sia, pertanto, venuta meno all'obbligo di calcolare tale somma in ragione di parametri predeterminati collegati alla superficie effettivamente occupata, alla tipologia di merce venduta e ai giorni di occupazione.

3.1.3 I ricorrenti censurano, infine, l'illegittimità della previsione di cui all'art. 5 comma 9 del Regolamento Comunale in questione laddove individua le dimensioni dei posteggi in ragione della tipologia di attività produttiva esercitata, dolendosi del fatto che, nel caso di specie, la quantificazione della TARI non sia stata parametrata ai metri lineari ma sia stata forfettariamente imposta solo agli ambulanti in occasione della sagra in questione.

3.2. Avuto riguardo alla deliberazione n. 84 del 06.06.2024 della Giunta Comunale di Decimomannu e alla conseguente determinazione del Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive n. 887 del 12.06.2024, nonché dell'allegato Avviso Pubblico "*Sagra Santa Greca*", i ricorrenti deducono eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, disparità di trattamento e sviamento, violazione art. 3 della Legge 241/90.

3.2.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Giunta Comunale, sulla scorta della gravata deliberazione consiliare, abbia ritenuto di poter ad libitum aumentare i costi per gli esercenti che partecipano alla sagra, stabilendo tariffe maggiorate, rispetto agli anni precedenti, senza utilizzare alcun parametro di riferimento o indicare una motivazione in relazione al "quantum" imposto, limitandosi a valorizzare l'elevata incidenza sui costi che sostiene l'Amministrazione per la pulizia delle aree interessate da dette attività.

I ricorrenti, in primo luogo, contestano la voce "*corrispettivo onnicomprensivo*" per l'occupazione di suolo pubblico che affermano essere più propriamente riconducibile al **Canone Unico** Patrimoniale, come istituito dalla Legge n. 160 del 27.12.2019 e recepito dal Comune di Decimomannu.

In secondo luogo, assume parte ricorrente che i corrispettivi previsti nella tabella merceologica risultano essere stati incrementati senza l'indicazione di alcun criterio o parametro o percentuale di aumento, correlato ai maggiori costi sostenuti dall'amministrazione per le pulizie delle aree e, a prescindere dal paragone con l'anno precedente, senza alcuna valutazione in concreto di tali costi.

In terzo luogo, l'amministrazione non avrebbe redatto un calcolo specifico rispetto alle diverse superfici occupate, per cui la differenziazione sarebbe stata fatta solo in relazione alle diverse categorie merceologiche e ai metri lineari. Risulterebbe, pertanto, irragionevole e violativo del principio di uguaglianza che tutti gli esercenti, a prescindere dall'estensione della superficie occupata (che può andare da metri 3 a metri 8) siano tenuti a pagare lo stesso importo. E ciò, soggiungono gli esponenti, costituirebbe una disparità di trattamento rispetto a chi esercita il commercio in postazioni stabili nelle vie coinvolte dalla sagra, essendo questi ultimi tenuti a pagare la suddetta tassa in misura standard, pur usufruendo dei maggiori incassi dovuti all'affluenza di visitatori.

Ancora, parte ricorrente evidenzia l'illogicità di considerare i metri lineari anziché i metri quadri per stabilire il quantum del corrispettivo, atteso che, a mente dell'art. 46 del Regolamento sul Canone Patrimoniale Unico dello stesso Comune, la misura in metri lineari può essere riferita alla quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture.

Infine, i ricorrenti assumono l'incongruità di far pagare lo stesso corrispettivo a fronte di una diversa durata della concessione. Infatti, a seconda delle strade coinvolte dalla manifestazione, è prevista un'occupazione di tre o di cinque giorni.

3.3. Con un secondo ordine di censure i ricorrenti deducono violazione ed errata interpretazione dell'art. 1 commi nn. 837, 838, 840, 842 e 843 della legge n. 160 del 27.12.2019, la violazione del regolamento comunale n. 10 del 28.04.2021, concernente l'istituzione del Canone Patrimoniale Unico per occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, nella specie dell'art. 46 e dell'art. 65, comma 5, oltre a illogicità manifesta, eccesso e sviamento di potere, sproporzione impositiva, mancanza di idonei parametri di riferimento.

3.3.1. Evidenzia parte ricorrente che, in base agli atti impugnati, il canone da corrispondere per la Sagra di Santa Greca andrebbe da un minimo di € 160,00 per i venditori di *“frutta e verdura”* a € 500,00 per venditori di *“panini e bibite o altri alimenti con veicolo attrezzato”* senza che alcun riferimento sia presente avuto riguardo ai mq occupati e che a tale importo è aggiunta la cifra di € 100,00 per la copertura una tantum della TARI.

Tali importi risulterebbero palesemente sproporzionati rispetto alla tariffa base giornaliera, applicabile nel Comune intimato, determinata per rinvio recettizio all'art. 1, comma 842 della legge 160/2019 che, per i Comuni fino a 10.000 abitanti, comprendente il comune di Decimomannu, è pari ad euro 0,60.

Pertanto, applicando la tariffa standard del Canone per l'occupazione di suolo pubblico prevista dalle suddette tabelle, il costo per l'esercente attività di commercio ambulante temporanea per un periodo di 5 giorni e per 20 mq di dimensioni del posteggio sarebbe di € 60,00 TARI inclusa.

Soggiunge il ricorrente che la tesi dell'applicabilità alla fattispecie in esame della suddetta normativa non potrebbe essere inficiata dal disposto di cui all'art. 49 del regolamento istitutivo del Canone Patrimoniale Unico -che, al comma 7, demanda ad apposita deliberazione della Giunta Comunale la determinazione delle tariffe da applicarsi in occasione della festività di Santa Greca di Settembre e Maggio- in quanto tale disposizione attribuirebbe alla Giunta, in maniera del tutto generica, il potere di stabilire, per questa sagra, anno per anno, tariffe diverse rispetto al regime ordinario, senza individuare alcun criterio o un idoneo parametro di riferimento.

Conclude sul punto parte ricorrente che la disposizione cui dovrebbe potersi fare riferimento dovrebbe essere l'art. 1 comma 843 della legge 160/2019 che prevede la possibilità per i Comuni di ridurre, fino all'azzeramento, il canone di concessione o di aumentarlo nella misura massima del 25%. Entro tale ambito dovrebbe essere ricondotta la scelta discrezionale della Giunta comunale.

4. Si è costituita in giudizio l'amministrazione che, in rito, ha eccepito il difetto di giurisdizione e la tardività del gravame e nel merito ha instato per la sua reiezione in ragione della sua infondatezza.

5. L'istanza cautelare proposta da parte ricorrente è stata respinta con l'Ordinanza n° 259 del 7 settembre 2024.

6. In vista dell'udienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche.

7. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito all'eccezione sollevata dall'amministrazione concernente l'affermato difetto di giurisdizione.

1.1. L'eccezione è infondata.

1.1.1. Il giudizio all'esame del Collegio, infatti, involge l'esercizio di poteri discrezionali riversati negli atti regolamentari avversati, con i quali l'amministrazione comunale ha inteso disciplinare l'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande in occasione della Sagra di Santa Greca.

In proposito, la giurisprudenza ha già evidenziato che *“le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo, cioè, il potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.*

Su questa base distintiva è stato a più riprese sottolineato che ricorre la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della legittimità del provvedimento di determinazione del canone di concessione, in relazione al quale è ravvisabile un potere discrezionale della P.A. concedente” (in plurime fattispecie, v. Cass. Sez. U n. 411-07; conf. Cass. Sez. U n. 15644-10, Cass. Sez. U n. 13903-11; da ultimo anche Cass. Sez. U n. 11867-20).

“Lo stesso è da dirsi quando oggetto della controversia sia la delibera di determinazione di una tariffa di occupazione di suolo pubblico.

Anche in tal caso, infatti, viene in questione il medesimo generale principio, secondo il quale spettano alla giurisdizione ordinaria, in base ai criteri generali di riparto appena richiamati, solo le controversie sui profili aventi contenuto patrimoniale, e non anche, invece, quelle nelle quali si discute del potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali; cosicché le controversie che coinvolgono l'esercizio dei poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi (Cass. Sez. U n. 20939-11), come appunto la tariffa di occupazione, restano nella giurisdizione amministrativa” (Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 30/07/2020, n. 16459).

Questa stessa Sezione ha recentemente evidenziato che *“sussiste la giurisdizione amministrativa in ordine ai provvedimenti generali, di carattere discrezionale, relativi alla conformazione e determinazione del canone, in quanto implicanti anche una valutazione comparativa degli interessi generali, che si ravvisano nel caso di specie, ove sono censurati profili inerenti all'esercizio discrezionale del potere determinativo del canone stesso (...) (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 7 giugno 2022, n. 4660).” (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 10/03/2025, n. 226 e, ivi, riferimenti giurisprudenziali ulteriori).*

1.1.2. Nel caso di specie, ciò che viene in rilievo non è l'impugnazione di cartelle di pagamento con le quali viene meramente quantificato un debito gravante sui concessionari a favore del Comune scaturente dall'applicazione di criteri predeterminati e vincolanti fissati nel regolamento. Al contrario, viene in discussione la contestazione delle determinazioni di natura discrezionale assunte dal Comune di Decimomannu avuto riguardo alla gestione, sotto un profilo amministrativo, tecnico e contabile, dei rifiuti prodotti in occasione di un evento che richiama centinaia di migliaia di visitatori e che, pertanto, reca un rilevante impatto su una cittadina che non raggiunge i 10.000 abitanti.

Non si tratta, in definitiva, di un gravame volto meramente a contestare le operazioni di computo del canone sulla base delle tariffe predeterminate. Si fa questione invece dell'impugnazione delle scelte impositive consacrate nei

criteri e nella complessiva regolamentazione introdotta dall'amministrazione comunale.

In ragione di quanto sopra ritiene il Collegio che il gravame sia stato correttamente incardinato dinanzi a questo plesso giurisdizionale.

2. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione comunale di tardività del ricorso.

2.1. Rammenta al riguardo il Collegio che, per giurisprudenza assolutamente costante, *"I regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo ove contengano disposizioni in grado di ledere immediatamente le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l'interesse a ricorrere, ovvero assieme all'atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura"* (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 16/09/2024, n. 7601; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, Sent., 12/03/2025, n. 5210).

Si è anche evidenziato che nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicanti effetti lesivi solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione -la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta- ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solo quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari, potendo, quindi, le norme regolamentari formare concretamente oggetto di censura soltanto in occasione dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione. Pertanto, quando le norme regolamentari si rivolgono direttamente ai privati, essendo immediatamente capaci di costituire un rapporto giuridico con essi, c'è non solo la facoltà, ma l'onere, di impugnativa immediata; quando, invece, le norme non regolamentano la posizione del cittadino ma la condotta dell'amministrazione, cioè sono regolamenti che dettano norme volte a disciplinare la potestà dell'amministrazione, che la stessa deve seguire nell'esercizio della sua attività amministrativa non c'è una lesione immediata per la sfera giuridica del cittadino e la facoltà di

impugnazione maturerà solo con l'adozione di un atto applicativo (cfr. Cons. di Stato, II, parere n. 5007/2010; T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, Sent., 20/04/2021, n. 526).

2.2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha gravato quale atto presupposto la delibera con la quale il Consiglio comunale ha abilitato la Giunta a determinare gli oneri concessori, ha fissato la dimensione dei posteggi e ha introdotto la possibilità da parte dell'Organo esecutivo di richiedere una quota forfettaria a copertura della TARI.

È quindi evidente come tali previsioni non esplicassero una attuale portata lesiva, atteso che tali disposizioni avrebbero assunto un contenuto specifico solo all'atto dell'adozione della delibera di Giunta e dei correlati atti applicativi.

In sostanza, le norme introdotte dal Regolamento approvato dal Consiglio comunale di Decimomannu sono classificabili come "*volizioni-preliminari*", e non già come "*volizioni-azioni*", atteso che le relative previsioni sono connotate dai caratteri della generalità e astrattezza risultando perciò inidonee, in quanto tali, a incidere sulla sfera giuridica soggettiva dei destinatari (da ultimo, Cons. Stato, V, 14 luglio 2022, n. 6008; 10 dicembre 2021, n. 8247; VII, 14 giugno 2022, n. 4851).

In tale prospettiva, le dette norme regolamentari, in quanto espressive di *volizione-preliminare*, non producono una lesione attuale degli interessi coinvolti, che si verifica soltanto al momento della loro applicazione: per questo l'effetto lesivo in danno dell'interessato presuppone l'adozione a valle del provvedimento di attuazione, in grado di rendere attuale e concreta la possibile compromissione delle singole situazioni soggettive, con conseguente insorgenza del corrispondente interesse a ricorrere (Cons. Stato, Sez. V, Sent., 02/05/2023, n. 4355).

In definitiva, risulta tempestivo il gravame rivolto -tramite il meccanismo della "*doppia impugnativa*"- nei confronti del regolamento consiliare, in ragione del

fatto che parte ricorrente ha dedotto vizi di invalidità derivata promananti dall'atto regolamentare.

3. Passando al merito del ricorso, osserva il Collegio come l'Associazione Ambulantando e il sig. Cesare Frongia contestino la legittimità della determinazione della tariffa per l'occupazione di suolo pubblico in occasione della "*festività di Santa Greca*" del settembre 2024 avvenuta con Deliberazione della Giunta del Comune di Decimomannu n. 84 del 6/6/2024 secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con Deliberazione consiliare n. 49 del 2022, modificato con Deliberazione n. 17 del 4/4/2024.

I ricorrenti, infatti, con il primo motivo hanno censurato l'applicazione per ciascun esercente di una "*quota forfettaria*" pari a euro 100,00 per la TARI prevista in aggiunta rispetto al canone dovuto a titolo di occupazione di suolo pubblico e in misura fissa per ogni esercente, mentre, con il secondo motivo, hanno dedotto l'illegittimità della determinazione delle tariffe stabilite dal Comune per la stessa occupazione di suolo pubblico in quanto effettuata in violazione delle disposizioni contenute nei commi 837 e ss. dell'art. 1 della L. n. 160/2019, senza adeguata motivazione e in assenza di alcun riferimento a criteri specifici e differenziati per le varie categorie di esercenti.

4. Rilevato che le censure sopra esposte non sono state graduate da parte dei ricorrenti ritiene il Collegio, anche ai fini di una maggiore linearità espositiva, di procedere allo scrutinio dei motivi secondo il loro ordine logico e, dunque, di esaminare prioritariamente il secondo articolato motivo proposto avverso la Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 6/6/2024 e le conseguenti determinazioni.

4.1. Il motivo è infondato.

4.1.1. La censura si basa sull'assunto, non condiviso dal Collegio, secondo cui per il contributo di cui è causa debba trovare applicazione la tariffa stabilita ai sensi dell'art. 1 commi 837 e ss. della L. n. 160/2019 in relazione al c.d. "*canone mercatale*" e dal Regolamento n. 10/2021 dal Comune di Decimomannu.

Tale tariffa, infatti, stabilita per l'occupazione delle aree e degli spazi specificamente destinati a mercati non è applicabile al caso di specie, in quanto la sagra in questione non è riconducibile ad un semplice “*mercato*”, ma si estrinseca in una manifestazione religiosa e civile caratterizzata da un afflusso di persone, e da problematiche organizzative e gestionali di certo non paragonabili a quelle di un mercato comunale o cittadino periodico. Ciò anche in relazione ai costi e agli oneri ricadenti sull'Amministrazione locale.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non sussistono i presupposti per l'applicazione del c.d. “*canone mercatale*”, trattandosi di fattispecie non assimilabile ai fini della determinazione dell'entità del canone al cui pagamento è subordinata la concessione dell'occupazione di suolo pubblico.

4.1.2. Il c.d. canone mercatale è, infatti, previsto dall'art. 1 comma 837 della L. n. 160/2019 (legge di stabilità del 2020), la quale ha abrogato e sostituito le precedenti TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) nonché gli ulteriori canoni richiamati dalla legge, e al tempo stesso ha previsto, ai commi 837-843, una disciplina tariffaria specifica per l'occupazione di spazi destinati ai mercati, con previsioni di favore per gli esercenti i mercati ambulanti in un contesto influenzato dalla pandemia allora in atto (cfr. sul punto T.A.R. Liguria, Sez. II, Sent. 10/09/2024, n. 615, confermata da Cons. Stato, VII, sent. n. 3207 del 2015).

4.1.3. Trattasi, pertanto, di una disciplina speciale che, per le ragioni anzidette, non può trovare applicazione in relazione alla manifestazione all'esame del Collegio, non qualificabile quale mercato e suscettibile, pertanto, di essere governata da una disciplina tariffaria diversa da quella di cui all'art. 1 commi 837 e ss. L. 160/2019 (così come recepiti dall'Amministrazione comunale con l'art. 46 del Regolamento n. 10/2021 per le occupazioni delle aree e degli spazi destinati a mercati, che si protraggano per un periodo inferiore all'anno solare).

4.2. Da un altro punto di vista, non può trovare accoglimento neppure la doglianza in merito alla mancata considerazione, nella determinazione dell'importo dovuto, della diversa superficie occupata dagli operatori e degli altri elementi indicati dai ricorrenti in sede di ricorso introduttivo, dovendosi, invece, ritenere sufficiente il criterio utilizzato dal Comune basato sulla differente categoria merceologica.

Esso rappresenta, infatti, un elemento idoneo a diversificare le posizioni degli esercenti e a evitare il verificarsi di situazioni di irragionevole disparità di trattamento, proprio in quanto l'entità del “*corrispettivo*” è ancorato alla differente tipologia di attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande esercitata e, dunque, al distinto impatto sui costi che l'Amministrazione stima debbano essere sostenuti per la pulizia delle aree interessate dalle attività stesse.

5. Per le medesime ragioni, non può trovare accoglimento neppure la censura proposta con la prima parte del primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti hanno contestato la mancata inclusione della quota una tantum della TARI nel canone patrimoniale unico “mercatale” ai sensi del comma 838 dell'art. 1 L. 160/2019.

Tale norma prevede che “*Il canone di cui al comma 837 ... sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*”).

5.1. Oltre a ribadire quanto già osservato in merito al fatto che alla manifestazione de qua non è applicabile il canone previsto dal comma 837, occorre osservare che la previsione nel caso di specie di tale “*quota*” non deve essere intesa quale riferimento ad un'autonoma imposizione a titolo di tassa sui rifiuti in senso stretto, con applicazione della relativa disciplina atteso che essa configura, più propriamente, una semplice maggiorazione tariffaria su

quanto dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero un contributo ulteriore legato alla straordinaria mole di rifiuti che viene prodotta dagli esercenti in occasione della manifestazione e che va ben oltre la gestione standard dell'igiene urbana.

Ciò si trae anche dalla motivazione che sorregge la sua applicazione così come esplicitata nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2024 (che si riferisce, appunto, all'elevata incidenza della manifestazione sui costi che sostiene l'Amministrazione per la pulizia delle aree interessate, da intendersi in senso ampio) e dal fatto che la stessa Amministrazione abbia, d'altronde, inteso dedicare una disciplina specifica per la determinazione delle tariffe per l'occupazione del suolo pubblico attraverso il rinvio a uno specifico Regolamento annuale della Giunta Comunale (art. 12 del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2024).

5.2. Conclusivamente sul punto deve ritenersi, di per sé, legittima l'applicazione di una maggiorazione per l'occupazione di suolo pubblico e la previsione di una disciplina speciale, diversa rispetto a quella prevista in materia di canone mercatale, per la determinazione della tariffa in relazione alla festività in questione.

5.3. Si rileva, peraltro, come tale flessibilità nella previsione di maggiorazioni in relazione a situazioni specifiche trovi una conferma, per così dire sistematica, anche con riferimento alla stessa disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019 in materia di canone patrimoniale unico per l'occupazione di suolo pubblico e, in particolare, al comma 824 ove si prevede che *“il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo...”* nonché al comma 817 che fa salva *“la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni”*.

5.4. Alla luce di tali considerazioni deve essere, pertanto, esclusa la dedotta illegittimità degli artt. 12 comma 1 e 7, comma 16 del Regolamento approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/07/2022 e n. 17 del 04/04/2024 per violazione delle disposizioni di cui alla L. 160/2019.

6. Il primo motivo di ricorso si rivela, invece, fondato nella parte in cui contesta la determinazione forfettaria di tale “*quota di copertura una tantum della TARP*”, avuto riguardo all’assenza di parametri specifici che tengano conto della superficie occupata da ogni “*ambulante*”, della tipologia di merce da questi venduta e dei giorni di occupazione, con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria.

6.1. Si rileva, infatti, come tanto il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/07/2022 e n. 17 del 04/04/2024, quanto la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 6/6/2024 abbiano previsto un’applicazione indiscriminata della maggiorazione di euro 100,00 per ciascun esercente senza tenere conto di alcun parametro predeterminato.

Inoltre, l’Amministrazione non ha neppure operato alcuna differenziazione tra gli operatori in ragione, ad esempio, della superficie occupata o della durata dell’occupazione.

Appare evidente, infatti, come l’impatto ambientale della gestione ad esempio di una “*locanda*” nella quale viene effettuata attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande per centinaia di persone non possa essere paragonato a quello di chi pone in vendita prodotti tipici dell’artigianato locale, articoli religiosi, giocattoli, articoli da regalo, bigiotteria etc.

6.2. Emerge, dunque, come gli atti impugnati siano stati adottati sulla base di un’istruttoria carente, foriera, come appare del tutto evidente, di potenziali disparità di trattamento tra gli esercenti, circostanza riconosciuta, peraltro, dalla stessa Amministrazione la quale, infatti, non ha contestato la possibilità di una rideterminazione della maggiorazione sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della situazione specifica di ciascun operatore.

6.3. Occorre, infatti, rilevare come, ad esempio, la superficie occupata da ogni singolo esercente, secondo quanto previsto nell’avviso per l’assegnazione delle

aree, possa variare da un minimo di 3 metri per le “attività di commercio” ai 12 mt previsto per le “*locande*”, così come, anche in relazione alla durata dell’occupazione, essa possa essere di tre o cinque giorni (cfr. art. 6 del Regolamento – doc. 1 ricorrente).

Ciononostante, gli atti impugnati hanno previsto il pagamento, in base al titolo anzidetto, del medesimo importo “*forfettario*” di euro 100,00, senza considerare le sopra specificate, rilevanti differenze sussistenti tra i vari operatori.

6.4. Gli atti impugnati devono, pertanto, essere annullati in parte qua, dovendosi affermare la necessità che la maggiorazione (c.d. “*quota forfettaria di copertura una tantum della TARP*” pari a euro 100,00) sia rideterminata con le necessarie diversificazioni esplicitando i parametri di determinazione del quantum in modo tale da tenere conto delle caratteristiche specifiche dell’attività esercitata da ciascun esercente e da evitare conseguenti disparità di trattamento tra di essi.

7. Quanto, infine, alla censura concernente il riferimento da parte dell’Amministrazione comunale ai metri lineari anziché ai metri quadrati (con conseguente illegittimità, in tesi, dell’art. 5 comma 9 del Regolamento impugnato), si rileva come la formulazione criptica della censura non consenta al Collegio di apprezzare quale sia la concreta portata lesiva connessa, in ipotesi, a tale determinazione, con la conseguente inammissibilità per questa parte del motivo per difetto di un interesse concreto e attuale alla decisione sul punto.

8. In conclusione, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, la Deliberazione della Giunta Comunale di Decimomannu n. 84/2024 deve essere annullata per quanto di interesse dichiarandosi tenuta l’amministrazione in fase di riedizione del potere, entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione, se anteriormente effettuata – della presente decisione, a uniformarsi a criteri trasparenti ai quali ancorare le tariffe e a sviluppare la pertinente attività istruttoria per il tramite dell’individuazione

di parametri idonei a tenere in sufficiente conto, con riguardo alla predetta quota atta a compensare i maggiori esborsi per la gestione dei rifiuti in occasione della predetta festività, delle diversificazioni tra gli operatori quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle richiamate dall'art. 1 comma 824 della L. n. 160/2019 in materia di canone patrimoniale unico concernenti la durata, la superficie espressa in metri quadrati, la tipologia e le finalità, la zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione.

9. La sola parziale fondatezza del gravame induce il Collegio a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo rigetta, in quanto infondato e in parte inammissibile, come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Gabriele Serra, Primo Referendario

Roberto Montixi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Montixi

IL PRESIDENTE
Marco Buricelli

IL SEGRETARIO

